



“행복한 농어촌, 함께하는 KRC”

한국농어촌공사



수신자 사 장

(경유)

(참조) 총무인사처장

제 목 감사요청에 따른 복무감사 결과 처분요구

1. 감사요청(전북지역본부)에 따른 복무감사를 실시하고 「공기업·준정부기관 감사 운영규정」 제24조 제1항에 따라 붙임과 같이 처분요구 하오니, 「감사운영규정 시행세칙」 제31조의 규정에 따라 처리하시고 그 결과를 알려 주시기 바라며,
2. 위 처분 요구사항에 대하여는 「공기업·준정부기관 감사 운영규정」 제25조에 따라 이의신청 할 수 있음을 알려드립니다.

감사운영규정 시행세칙

제31조(처분요구사항 처리) ① 수감부서의 장은 공기업·준정부기관 감사 운영규정 제24조에 따라 감사 결과에 대한 처분요구를 받았을 때는 60일 이내에 처리하고 별지 제17호 서식에 따른 감사결과 처분요구에 대한 조치사항 보고서를 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 기간 내 처리가 곤란한 사항에 대하여는 처리과정을 중간 통보하고, 처리가 완료된 때에는 지체 없이 감사결과 처분요구에 대한 조치 사항 보고서를 제출하여야 한다.

② 수감부서의 장은 제1항의 처리기한이 경과된 미결사항에 대하여는 반기 다음 월 10일까지 진행사항을 보고하여야 한다.

③ 수감부서의 장이 제1항에 따른 기간에 처리가 곤란한 사유가 없음에도 정기간 처리를 하지 않는 등 제1항 및 제2항에 따른 절차를 이행하지 않는 경우에는 재감사 및 가중된 처분 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

붙임 : 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

한국농어촌공사 감사

담당자 남 해 학 청렴감사부장 감사실장 감 사

협조자

시 행 감사청렴 - 1부 (2024. 3. 21.) 접수

우 58217 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동) / www.ekr.or.kr

전화 (061) 338-6645 / 전송 (061) 338-6599 / nhh000@ekr.or.kr / 비공개

“농어민과 함께 농어촌을 위해!”

“행복한 농어촌, 함께하는 KRC”



한국농어촌공사



수신자 사 장

(경유)

(참조) 총무인사처장

제 목 감사요청에 따른 복무감사 결과 처분요구

1. 감사요청(충남지역본부)에 따른 복무감사를 실시하고 「공기업·준정부기관 감사 운영규정」 제24조 제1항에 따라 붙임과 같이 처분요구 하오니, 「감사운영규정 시행세칙」 제31조의 규정에 따라 처리하시고 그 결과를 알려 주시기 바라며,
2. 위 처분 요구사항에 대하여는 「공기업·준정부기관 감사 운영규정」 제25조에 따라 이의신청 할 수 있음을 알려드립니다.

감사운영규정 시행세칙

제31조(처분요구사항 처리) ① 수감부서의 장은 공기업·준정부기관 감사 운영규정 제24조에 따라 감사 결과에 대한 처분요구를 받았을 때는 60일 이내에 처리하고 별지 제17호 서식에 따른 감사결과 처분요구에 대한 조치사항 보고서를 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 기간 내 처리가 곤란한 사항에 대하여는 처리과정을 중간 통보하고, 처리가 완료된 때에는 지체 없이 감사결과 처분요구에 대한 조치 사항 보고서를 제출하여야 한다.

② 수감부서의 장은 제1항의 처리기한이 경과된 미결사항에 대하여는 반기 다음 월 10일까지 진행사항을 보고하여야 한다.

③ 수감부서의 장이 제1항에 따른 기간에 처리가 곤란한 사유가 없음에도 정기간 처리를 하지 않는 등 제1항 및 제2항에 따른 절차를 이행하지 않는 경우에는 재감사 및 가중된 처분 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

붙임 : 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

한국농어촌공사 감사

담당자 남 해 학 청렴감사부장 이준규 감사실장 양정희 감사 이광래

협조자

시 행 감사청렴 - 1부 (2024. 3. 21.) 접수

우 58217 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동) / www.ekr.or.kr

전화 (061) 338-6645 / 전송 (061) 338-6599 / nhh000@ekr.or.kr / 비공개

“농어민과 함께 농어촌을 위해!”

한국농어촌공사 감사

[정 직] 요구

감사결과 처분요구서

— 감사요청(AA지역본부)에 따른 복무감사 —

2024. 3.



감 사 실
【청렴감사부】

제 목 위계질서 문란
해 당 부 서 **지역본부 **지사
조 치 부 서 **인사처
징계 대상자 **지역본부 **지사 3급 *** (주민번호 *****-*****)
징 계 종 류 정직
징 계 사 유

1. 업무개요

AA지역본부 ****지사(現 ***지사) BBB(이하 'BBB'이라 한다.)은 19**년생(만 **세)으로 1993. 1. 11. 公社에 입사하여 31년 1개월 근무 중이며, 2022. 1. 28. 전주완주임실지 사지사로 전보하여 지사 내 완주지부로 자체 발령받아 지사 유지관리 업무를 담당 하였고 2023. 1. 20.부터 2024. 1. 28.까지 지사 수자원관리부로 자체 발령받아 수 리시설개보수 사업관리를 담당하였고, 현재는 2024. 1. 29. **지사로 전보하여 지 사 용수관리 등 업무를 담당하고 있으며

AA지역본부 전주완주임실지사 지사장 이광희(이하 '지사장'이라 한다.)은 1968년생 (만 55세)으로 1995. 12. 19. 公社에 입사하여 28년 2개월 근무 중이며, 2024. 1. 1. 전주완주임실지사로 전보 받아 지사업무를 총괄하는 지사장을 맡고 있고

같은 지사 수자원관리부장 고경훈(이하 '부장'이라 한다.)은 1972년생(만 51세)으로 1997. 12. 1. 公社에 입사하여 26년 2개월 근무 중이며, 2024. 1. 1. 전주완주임실지사로 전보 받아 수자원관리부 업무를 총괄하는 부장을 맡고 있다.

[표] 관련직원 인적 현황

관 련 자	직계 및 직급 (현 직급 승진일)	소속 부서	입사일 (現 부서 전입일)	비고
유 광 섭 (670726-1*****)	도목 3급 (2023.01.01)	전주완주임실지사 (現 동진지사)	1993. 01. 11. (2024. 01. 29.)	행위자
이 광 희 (680911-1*****)	도목 2급 (2020.01.01)	전주완주임실지사	1995. 12. 19. (2024. 01. 01.)	피해자 (지사장)
고 경 훈 (720911-1*****)	도목 2급 (2020.01.01.)	전주완주임실지사	1997. 12. 01. (2024. 01. 01.)	피해자 (부장)

AA지역본부에서는 2024. 1. 25. AA지역본부 전주완주임실지사(이하 “전주완주임실지사”이라 한다)에서 발생한 ‘인사발령(2024. 1. 25.)에 따른 상급자 모욕 및 폭행’과 관련하여 감사실로 감사를 요청¹⁾하여

감사실은 감사요청 사항에 대한 사실관계 및 제 규정 위반 여부를 확인하기 위해 본 감사를 실시하였다.

< 감사요청서 주요내용 >

- 일 자: 2024. 2. 2.(금)
- 요청부서: AA지역본부 전주완주임실지사
- 건 명: ‘24년 3급 이하 인사발령(전출)에 따른 상급자 모욕 및 폭행
- 요청사유
 - 가해자(BBB)는 ‘24년 3급 이하 인사발령(AA농지관리-977, 2024. 1. 25.)호와 관련하여 타 부서(동진지사) 전출에 불만을 품고 피해자(이광희, 고경훈)을 모욕 및 폭행하여 위계질서 문란 행위를 초래하는 등 직원으로서 품위를 손상하였으므로 가해자(BBB)에 대한 행위에 대해 감사를 요청하게 됨.

<출처: 감사요청서(AA농지관리-1304(2024.02.02.호) 발체>

1)관련문서: 감사요청(AA농지관리-1304(2024.02.02.)호)

2. 판단기준

公社『취업규칙』 제4조(준수의무)에 따라 공사 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 지키고 품위를 유지하며, 공사의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 규정되어 있고,

「인사규정」 제48조(징계)에 따라 직원이 법령 또는 정관 및 각종 규정에 위반하거나 직무상의 정당에 명령에 복종하지 아니한 때, 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때 등에는 징계의결을 요구하고 그 의결에 따라 징계처분을 행하도록 규정하고 있다.

따라서 공사 직원은 상사의 직무상 명령에 복종하며 맡은바 책무를 다하여야 하고, 신의를 지키며 품위를 유지하는 등 제 규정 준수 및 성실의무 위반하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 사실관계의 확인

1) 사건 발생 경위

- '22. 1. 28. BBB은 AA지역본부 인사발령으로 전입(남원지사 → 전주완주임실지사)
- '22. 2. 8. BBB은 지사 자체 인사발령(지사 수자원관리부 → 지사 완주지부)
- '23. 1. 20. BBB은 지사 자체 인사발령(지사 완주지부 → 지사 수자원관리부)
- '24. 1. 1. AA지역본부 인사발령(지사장 및 부장 전보)에 따른 지사 배치
(전주완주임실지사 지사장 2급 이광희, 수자원관리부장 2급 고경훈)

- '24. 1. 25. 11시경 BBB은 휴가 중 다른 직원에게 3급 이하 인사발령으로

타 부서 진출(전주완주임지사 → 동진지사) 내용 전해 들음.

- '24. 1. 25. 13시 30분경 [사건①] BBB은 본인 인사발령(전출)에 불만으로 부장 고경훈을 지사 3층 체력단련실에서 폭행과 모욕적 언행을 함.
- '24. 1. 25. 14시 20경 [사건②]BBB은 본인 인사발령(전출)에 불만으로 지사장실에서 지사장 이광희와 대화 중 모욕적인 언행을 함.
- '24. 2. 2. AA지역본부에서 감사실로 감사요청(상급자 모욕 및 폭행)
- '24. 2. 13. ~ 2. 20. 감사실 감사 실시

2) 사건 발생 배경

2024. 1. 25. AA지역본부는 2024년도 ‘인사발령(3급 이하 근무배치) 알림’²⁾ 공문을 시행하여 AA지역본부 관할 소속 직원에게 인사발령 사실을 알렸고

2024. 1. 25. 11시경 BBB은 3급 이하 인사발령에 따라 본인이 2년(2022. 1. 28부터 2024. 1. 28까지)동안 근무한 전주완주임실지사에서 타 부서 동진지사로 전출된 사실을 당일 휴가(12시부터~18시까지) 중에 다른 직원으로부터 전해 들었다.

당시 BBB은 2024년도 인사발령에 관하여 타 부서 동진지사로 전출에 관하여 “본인과 아무런 통보나 사전협의³⁾가 없었고, 당시에는 전주에서 2년밖에 되지 않아 다른 곳으로 움직인다는 생각을 하지 않았다”라고 말하면서 “가더라도 동진지사에 갈 것으로 생각은 안 했고, 아버지 돌아가 신지 2년도 안 되고 어머니도 편찮으시고 해서 마지막은 고향인 무진장에서 근무하고 싶었다”라고 이야기하면서 이번 인사발령으로 본인과 사전에 협의가 없었고 원하지 않은 타 부서(동진지사) 전출로 지사장과 부장에게 서운한 감정을 느꼈다고 진술하였고

2024년 인사발령에 관하여 지사장과 부장은 BBB과 사전에 대화 한 적은 없었고 지사장은 BBB의 인사발령에 관하여 지사 내근 부장들과 협의를 통하여 AA지역본부에 BBB을 타 부서로 전출을 요청하였다고 진술하였다.

따라서 BBB은 2024년도 3급 이하 인사발령으로 타 부서 전출에 관하여 본인과 사전에 협의나 통보 없이 생각지도 못한 부서(동진지사)로 발령이 나서 지사장과 부장에게 감정이 좋지 않았다.

3) 감사요청서 제출 사건 확인 결과(상급자에게 모욕 및 폭행 등 ‘위계질서 문란 행위’)

가) 상급자 부장에게 모욕적 언행과 폭행

AA지역본부에서는 BBB이 2024년 AA지역본부 3급이하 인사발령과 관련하여 부장에게 모욕적 언행과 폭행을 한 사실을 아래와 같이 감사요청서를 제출하였고 요청서 내용의 사실관계 확인을 위해 관련 직원 문답 내용을 확인한 결과

[사건①] 1.25(목) 13:30경 행위자(BBB)는 3급 이하 인사발령(전출)에 불만을 품고 부장(고경훈)을 지사 3층 체력단련실로 불러들여 골프채로 위협⁴⁾하며 “내가 화를 좀 내자, 안경 좀 벗어라.” 외치고 손바닥으로 얼굴을 5회 폭행하고, 오른발로 옆구리를 1회 가격함. <출처: 감사요청서(AA농지관리-1304(2024.02.02.호) 발체>

부장은 2024. 1. 25. 13시 30분경 지사 3층 복도에서 BBB이 본인의 인사발령(전출)에 대한 불만으로 체력단련실로 불러 들어갔고 문을 잠그며 “형이 화를 좀 내도 되지?”라고 이야기하면서 오른발로 왼쪽 옆구리를 폭행 후 “안경 벗어”라고 말하며

BBB이 손바닥으로 본인의 뺨을 5대 폭행(2대는 손으로 막음)한 후에 인사발

2) 관련문서: 인사발령(3급이하 근무배치) 알림(AA농지관리-977(2024.01.25.)호)

3) 사실확인: 지사장과 부장 문답을 통해 BBB과 인사발령에 대한 사전에 이야기가 없음을 확인함.

4) 감사요청서 내용 중 ‘골프채 위협’과 관련하여 부장은 골프채를 들고 위협을 가하지 않았으나 당시에는 골프채를 들 수 있겠다는 위압감을 느꼈다고 하였고, BBB은 골프를 들고 위협 등을 가하지 않았다고 진술함.

령(전출)에 관하여 ‘누가 보내라고 했는지’, ‘미리 알고 있었는지’ 계속적인 추궁을 하자 BBB에게 전출에 관하여 모른다고 대답을 하니 BBB이 지사 체력단련실 문 옆에 세워져 있던 골프채(골프채를 들고 위협을 가하지 않았으나 당시에는 골프채를 들 수 있겠다는 위압감을 느낌)를 옆으로 던지고 나갔다고 진술하였다

BBB은 2024. 1. 24.(목) 2024년 인사발령에 관하여 부장과 사전에 인사발령 이야기가 없어 지사에 남을 줄 알았으나 당일 휴가(12시~18시) 중에 직원으로부터 본인 인사발령(전출)에 관하여 전해 듣고 당일 13시 30분경에 부장을 지사 3층 체력단련실로 불러 단들이 이야기하고 싶은 마음에 문을 잠그고 인사발령에 관하여 ‘누가 보내라고 요청했는지?’와 ‘미리 알고 있었는지?’를 물어보는 중에 부장이 인사발령에 관하여 계속적으로 모른다고 대답을 회피하여

말로 부장의 옆구리는 아니고 정강이를 툭 차고, “맞자”라는 이야기를 한 것은 정확히 기억이 나지 않으나 “안경 벗어라” 말을 하며 손으로 뺨 3대(처음 1대는 막음) 가격 후 체력단련실을 나가면서 문 옆에 세워 있는 골프채(골프채로 위협한 적은 없음)를 옆으로 치우고 나간 사실이 있다고 진술하였다.

그 결과 2024. 1. 25. 13시 30분경 지사 체력단련실에서 BBB과 부장 사이에 발생한 사건은 당시 사실관계를 확인할 수 있는 목격자 등이 없어⁵⁾ 둘 사이 엇갈린 모욕적인 일부 언행과 폭행정도(횡수 등)에 대한 사실관계를 확인할 수는 없으나 BBB이 인사발령(전출)에 관하여 개인적인 불만으로 상급자인 부장에게 모욕적 언행과 폭행을⁶⁾ 한 사실을 확인하였다.

5) 부장과 BBB이 진술하는 모욕적인 일부 언행과 폭행정도(횡수 등)에 대한 이견은 당시 근무한 지사직원(28명)을 대상으로 설문(익명)결과 목격자 등이 없어 사실관계를 확인할 수는 없었음.

6) BBB의 문답서와 확인서를 통해 부장에게 모욕적인 언행(“안경 벗어라”)과 폭행(말로 정강이 1회 차고, 손으로 뺨 3대 가격)한 사실을 인정함.

따라서 BBB은 본인 인사발령(전출)에 대한 불만으로 부장에게 모욕적인 언행과 폭행으로 상급자에게 정신적 위압감과 모욕감을 주고 公社 직장 내 위계질서 문란을 초래하여 公社 직원으로서 준수하여야 할 「취업규칙」 제4조(준수의무)⁷⁾를 위반하였다.

나) 상급자 지사장에게 모욕적 언행

AA지역본부에서는 BBB이 2024년 AA지역본부 3급이하 인사발령과 관련하여 지사장에게 모욕적 언행과 폭행을 한 사실을 아래와 같이 감사요청서를 제출하였고 요청서 내용의 사실관계 확인을 위해 관련 직원 문답 내용을 확인한 결과

[사건②] 1.25(목)14시10분부터 15시까지 지사장과 2회 독대 중 전출에 대한 과격한 불만을 표출하는 과정에서 “주먹으로 두 대만 맞자”라는 선을 넘은 모욕적인 언행을 서슴지 않았으며, 불만 표출 과정에서 직원을 폭행했다고 가해자(BBB) 스스로 말함. <출처: 감사요청서(AA농지관리-1304(2024.02.02.호) 발체>

지사장은 2024. 1. 25. 14시 10분경에 BBB이 인사발령에 불만으로 지사장실로 들어와서 본인 인사발령(전출)에 관하여 ‘누가 보내라고 요청했는지?’, ‘인사발령을 요청한 사유가 무엇인지?’ 등에 관하여 추궁하는 중에 BBB에게 “진정하고 나중에 말씀하시는게 어떻겠습니까?”라고 이야기하였으나 BBB은 “씨발 좆도 내일 이면 짐싸서 가는데 무슨 말을 하나”라고 욕설하며 계속적으로 본인의 인사발령을 요청한 사람과 사유에 대해서 추궁하여

지사장이 “제가 전출 요청한 책임자인데 누구라고 말할 거 같으면 제가 자리에서 물러나야죠”라고 말을 하자 BBB은 혼잣말로 “경훈이도 나한테 맞았다”라고 중

7) 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 공사 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 지키고 품위를 유지하며, 공사의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 규정

얼거리면서 지사장에게 “당신이 책임진다고 했으니까 두 대만 맞자”라고 하며 “그럼 조용히 가겠다. 맞을 수는 없지, 그럴 수 없지”라는 조롱 등 모욕적 언행 뒤에 지사장실을 나갔다고 진술하였다.

BBB은 당일 휴가 중에 인사발령이 났다는 것을 듣고 지사로 복귀하여 지사장실에서 지사장에게 “인사이드가 이렇게 갑작스럽게 난 이유가 알고 싶다”라고 말하면서 인사발령(전출) 난 이유에 관하여 물어봤는데 지사장이 “자기가 결정한 것이니 자기를 탓하고 욕하라”라고 이야기하자 BBB은 “지사장님 욕을 할 근거를 주셔야 욕을 하지 무턱대고 욕을 할 수는 없지 않습니까? 지사장님 그럼 저한테 두 대만 맞으시겠습니까? 그것도 아니지 않습니까? 말 한마디만 해주시면 되는데”라고 말한 사실은 있지 욕설이나 조롱은 하지 않았으며 “경훈이도 나한테 맞았다”라는 이야기는 한 적 없고 인사발령에 관하여 지사장에게 정확한 대답을 듣지 못해 답답한 마음으로 지사장실을 나왔다고 진술하였다.

그 결과 2024. 1. 25. 14시 10분경 지사장실에서 BBB과 지사장 사이에 발생한 사건은 당시 사실관계를 확인할 수 있는 목격자 등이 없어⁸⁾ 둘 사이 일어난 사건에 관하여 엇갈린 모욕적인 일부 언행에 대한 사실관계를 확인할 수는 없으나 BBB이 지사장에게 인사발령(전출)에 불만으로 모욕적인 언행⁹⁾을 한 사실을 확인하였다.

따라서 BBB은 본인 인사발령(전출)에 대한 불만으로 상급자 지사장에게 모욕적인 언행으로 모욕감 등을 주고 公社 직장 내 위계질서 문란을 초래하는 등 公社 직원으로서 준수하여야 할 「취업규칙」 제4조(준수의무)¹⁰⁾를 위반하였다.

8) 지사장과 BBB이 진술하는 모욕적인 언행에 대한 이견은 당시 지사 직원(28명)을 대상으로 설문(익명)결과 목격자 등이 없어 사실관계를 확인할 수는 없었음.
9) BBB 문답서와 확인서를 통해 지사장에게 모욕적인 언행(“두 대만 맞으시겠습니까?”)한 사실을 인정함.
10) 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 공사 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 지키고 품위를 유지하며, 공사의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 규정

나. 감사결과 종합의견

BBB은 2024. 1. 25.(목) 본인 인사발령(전출)에 관하여 불만으로 상급자에게 모욕적 언행과 폭행을 한 행위는 「취업규칙」 제4조(준수의무)¹¹⁾ 사항을 위반하여 ‘위계질서 문란’ 비위에 해당하며

2024. 1. 25(목) 사건 발생 당시 사실관계를 확인할 수 있는 목격자 등이 없어¹²⁾ BBB과 지사장 및 부장 사이 엇갈린 주장에 관한 일부 언행과 폭행정도(횡수 등) 등의 사실관계를 확인할 수는 없으나

BBB이 타 부서 전출에 대한 개인 불만으로 부장에게는 모욕적 언행 및 폭행¹³⁾과 지사장에게는 모욕적 언행¹⁴⁾ 등을 한 사실을 확인하였다.

따라서 BBB의 부적절한 행위는 개인 인사발령에 관하여 불만으로 상급자에게 폭행과 모욕적 언행을 한 행위로 상급자들에게 심한 정신적 충격과 수치심, 위압감 등을 주었을 뿐만 아니라 公社 ‘직장 내 위계질서’를 심각하게 훼손시키는 행위로 ‘비위의 정도가 심하며, 중과실’을 초래하였다.

< 인사규정 시행세칙 [별표6.] 징계양정기준표(발책) >

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이 있거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이 있거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 제 규정 준수 및 성실의무 위반				
마. 위계질서 문란	파 면	해임	정직 - 감봉	견 책

11) 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 공사 직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 지키고 품위를 유지하며, 공사의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 규정
12) BBB과 지사장 및 부장 사이 엇갈린 진술은 당시 지사직원(28명)을 대상으로 설문(익명)결과 목격자 등이 없어 사실관계를 확인할 수는 없었음.
13) BBB 문답서와 확인서를 통해 부장에게 모욕적인 언행(“안정 벗어나”)과 폭행(발로 정강이 1회 차고, 손으로 뺨 3대 가격)한 사실을 인정함.
14) BBB 문답서와 확인서를 통해 지사장에게 모욕적인 언행(“두 대만 맞으시겠습니까”)한 사실을 인정함.

다만 2024. 1. 25.(목) BBB이 상급 지사장과 부장에게 한 부적절한 행위가 ① 사전에 계획에 없던 본인 전출로 인해 **의도적인 행위가 아니라 우발적**으로 감정이 격해져 일으킨 사건으로 ②현재 본인의 부적절한 행위에 관하여 피해자에게 사과를 전하고 잘못을 깊이 뉘우치고 있으며 ③과거 유사한 사건으로 公社 조직에 문란을 일으킨 적이 없고 ④폭행과 모욕적 언행으로 정신적 충격 등을 받은 부장이 BBB의 처분을 원치 않는 의견을 제시하였고

또한 ⑤‘위계질서 문란’ 대내 및 대외(공무원) 처분사례[붙임 2. 징계 처분요구 검토 참조 중 최근 대내15)는 ‘16년 公社 직원이 수자원관리본부, 농어촌개발본부이사에게 부적절한 언행, 다수 동료직원 및 상사에게 욕설·폭행(반복), 업무 중 음주 등 행위에 따라 「정직」 처분한 사례와 ‘22년 公社 직원이 소속 지소장에게 욕설·폭언(2회), 직무명령 미준수 행위에 따라 「감봉」 처분한 사례가 있고,

대외(정부인사혁신처 소청심사위원회16))는 직장 상사에게 폭력행사 등 「정직」, 욕설 등 「감봉」, 비방 등 「견책」, 업무지시 불이행 등 「경고」 처분을 한 사례 등과 비교하여 상급자에게 ‘폭력행사, 모욕적 언행 등 행위’에 대한 처분순위 등을 종합적으로 판단한 결과

< ‘위계질서 문란’ 대내 및 대외(공무원) 처분순위 검토 >

징계조치	주요 행위	비고
정직	폭력행사, 업무태만, 대외 품위손상 등 복합적인 행위시 적용	대내, 대외
감봉	지시 불이행, 욕설, 비방 등 행위시(반복적, 다수) 적용	대외
견책	지시 불이행, 비방 등 행위시(일시적, 직접) 적용	대외
경고	업무지시 미복종, 당사자 화해 등 행위시 적용	대외

15) 감사: 전남지역본부 감사요청에 따른 복무감사(감사경영-123, 2016.10.25.)호. 와 충남지역본부 감사요청에 따른 복무감사(감사청렴-216(2022.4.25)호.

16) 소청심사위원회: 공무원이 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 소청을 심사·결정하는 행정위원회

AA지역본부 전주완주임실지사(現 동진지사) 3급 BBB에게 「인사규정 시행세칙」 제43조(징계양정기준) 제1항 관련 [별표 6] ‘1. 제 규정 준수 및 성실의무 마. 위계질서 문란’ 위반에 따라 “**비위의 정도가 심하고 경과실인 경우**”를 적용하여 「**정직**」 처분이 타당하다.

4. 관련자 의견

BBB은 올해가 30년 정도 근무하는 동안 나를 열심히 근무했으나 참을성이 부족하여 고경훈 부장에게 해코지한 것이 가장 후회되고 저도 마음이 불편하고 힘든데 고경훈 부장은 더욱 힘들 것이라 생각되며 3주 동안 87kg에서 80kg로 몸무게가 감소될 정도로 힘들었지만,

저로 인해 고경훈부장에게 해가 되지 않아야 한다는 것이 제게는 중요하며 사건 발생 전으로 돌이킬 수만 있다면 좋을 것 같고 지금 제가 해줄 수 있는 것도 없고 갚을 수도 없어서 더욱 미안하다고 진술하였다.

5. 조치할 사항 : 정직

사장(인사처장)**은 公社 직원으로서 상사에게 폭언 등 품위를 손상시키는 행위를 하여 「취업규칙」 제43조(준수의무) 등을 위반한 **AA지역본부 **지사(現 **지사) 3급 BBB**에게 「인사규정 시행세칙」 제43조(징계양정기준) 제1항 관련 [별표 6] ‘1. 제 규정 준수 및 성실의무 마. 위계질서 문란’ 위반에 따라 “**비위의 정도가 심하고 경과실**” 경우를 적용하여 「**정직**」 조치하시기 바랍니다.

붙임 1 감사요청서 및 추가 제출자료(사본)

□ 감사요청서

[별지 제26호 서식]

감 사 요 청 서

□ 요청 일자: 2024. 2. 2.

□ 요청 부서: 전북지역본부 (대상부서: 전주완주임실지사)

- 가해자: 토목 3급 유광섭('67년생, 전북 전주) - 현.동진지사 근무
- 피해자: 토목 2급 이광희('68년생, 전북 전주) ('95년 입사) - 전주완주임실지사장
- 피해자: 토목 2급 고경훈('72년생, 전북 전주) ('97년 입사) - 수자원관리부장

□ 건 명: '24년 3급 이하 인사발령(전출)에 따른 상급자 모욕 및 폭행

□ 요청 사유

- 가해자는 '24년 3급 이하 인사발령(전북농지관리-977, 2024. 1. 25.)호와 관련하여 타 부서(동진지사) 전출에 불만을 품고 피해자(이광희, 고경훈)을 모욕 및 폭행하여 위계질서 문란 행위를 초래하는 등 직원으로서 품위를 손상하였으므로 가해자에 대한 행위에 대해 감사를 요청하게 됨.

□ 주요 내용 (감사실시 대상)

- (사건발현) '24. 1. 25.(목) 전북지역본부 3급 이하 발령(전출)에 불만을 품고 가해자는 당일 13시30분 피해자(고경훈)을 지사 3층 체력단련실로 불러들여 골프채로 위협하며 “내가 화를 좀 내자, 안경 좀 벗어라.” 외치고 손바닥으로 얼굴을 5회 폭행하고, 오른발로 옆구리를 1회 가격함.
이후 14시10분부터 15시까지 피해자(이광희) 2회 독대 중 전출에 대한 과격한 불만을 표출하는 과정에서 “주먹으로 두 대만 맞자” 라는 선을 넘은 모욕적인 언행을 서슴지 않았으며, 불만 표출 과정에서 직원을 폭행했다고 가해자 스스로 말함.
이에 16시 피해자(이광희)가 피해자(고경훈)을 지사장실로 불러 폭행당한 사실을 직접 확인하였고, '24. 1. 26.(금) 10시30분 피해자(이광희)가 가해자(유광섭)에게 지사장실에서 직원 폭행 사실 여부를 재차 확인하였으나, 가해자는 폭행한 사실이 없었다고 말함.
이로 인해 피해자(고경훈)은 극심한 두려움과 정신적 피해를 호소함.
- (피해자 2급 이광희 의견) 과격한 불만 표출 및 모욕적인 언행, 피해자(고경훈) 폭행 등 조직 내에서 있어서는 안 될 일이 일어났으며, 조직의 기강을 바로 세우기 위해서라도 가해자에 대한 강력한 처벌이 요구됨.
- (피해자 2급 고경훈 의견) 폭행당한 사실은 인정하나, 폭행에 따른 고발 등 법적조치 계획은 고려하지 않으며, 지사 직원이나 외부에 노출될 시 본인의 이미지 손상을 우려함.
- (가해자 3급 유광섭 의견) 지사장이 폭행 사실을 확인하기 위해 폭행 여부를 물었으나 다름만 있었고 폭행 사실은 부인함. '23. 1. 26(금) ~ 27(토) 양일간 피해자를 만나 사과하기 위해 네 차례 전화 연락하였으나, 피해자가 전화를 받지 않자, 문자(1회), 카카오톡(3회) 문자를 전송하여 사과 의사를 표함
- 부서 의견 (처리 방향 등)
 - (지사 의견) 상급자에 대한 폭행은 위계질서 문란 행위에 속하는 중대 사항으로 관련 직원의 경각심 고취 및 조직권 한 위화감 해소를 위해 감사를 통한 엄정한 조사와 조치가 필요한 것으로 판단됨.
 - (본부 의견) 피해자의 일관된 진술, 피해정도 등을 감안 시 가볍게 다룰 수 없는 사안이며 가해자에 대한 적절한 처분을 고려해야 하므로, 특별감사를 통해 엄정한 조사를 실시하고 합당한 처분을 부여해야 한다고 판단됨.

한국농어촌공사 전북지역본부장 (인)



붙임 2 징계 처분요구 검토(위계질서 문란 관련)

□ 개요

금회 감사에 따라 公社 하급자가 상급자에게 업무지시 불이행, 폭언 등 위계질서¹⁷⁾ 문란¹⁸⁾ 행위에 대하여 적합한 징계양정 결정을 위한 검토

□ 公社 징계양정

< 인사규정 시행세칙 [별표6.] 징계양정기준표 >

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우							
1. 제 규정 준수 및 성실의무 위반 마. 위계질서 문란	파	면	해	임	정	직	-	감	봉	견	책

□ 처분 사례검토

○ 검토요약

< '위계질서 문란' 내내 및 대외(공무원) 처분수위 검토>

징계조치	주요 행위	비고
정직	폭력행사, 업무태만, 대외 품위손상 등 복합적인 행위시 적용	대내, 대외
감봉	지시 불이행, 욕설, 비방 등 행위시(반복적, 다수) 적용	대외
견책	지시 불이행, 비방 등 행위시(일시적, 직접) 적용	대외
경고	업무지시 미복종, 당사자 화해 등 행위시 적용	대외

○ 대내처분

조치	제목	주요내용	구분
감봉	**지역본부 감사요청에 따른 복무감사	- **지사 동부지소장에게 욕설 및 폭언(2회) - 직상위자 직무명령 미준수	감사**--216 (2022.4.25.)
정직	**지역본부 감사요청에 따른 복무감사	- **본부, **이사에게 부적절한 언행(관피아발언) - 다수 동료직원 및 상사 욕설·폭행(지속) - 직원들의 청원서, 진술서 다수 제출 - 업무중 음주 및 개인 용무차단(경찰서 방문)	감사**--123 (2016.10.25)

17) 위계질서: 관등이나 직책의 상하 관계에서 마땅히 있어야 하는 차례와 순서(출처: 국립국어원 표준국어대사전)

18) 문란: 도덕, 질서, 규범 따위가 어지러운(출처: 국립국어원 표준국어대사전)

○ 대외처분(정부 인사혁신처 소청심사위원회¹⁹⁾ 자료실 소청사례(위계질서) 참조)

조치	제목	주요내용	구분
불문경고	부적절언행	- 동료 직원이 있는 자리에서 경찰 상급자 욕설 및 삿대질	사건번호 2022-292
감봉 1월	폭력행위	- 동료와 업무 시비로 피해자의 머리를 잡고 흔들	사건번호 2022-54
견책	위계질서문란, 하극상	- 상사의 업무지시 미복종하며 업무 미이행	사건번호 2022-13
감봉 1월	위계질서문란, 하극상	- 상사의 업무지시 미복종하며 부적절한 언행 - 타자를 치며 소란	사건번호 2021-965
견책	위계질서문란, 하극상	- 상급자에게 부적절한 언행 - 공문서 결재 시 보고 누락 - 상급자 지시불이행 및 무단 퇴근	사건번호 2021-667
견책	위계질서문란	- 상관 지시 불이행 - 상관에게 삿대질, 고성 감정적 대응 - 행위자 깊이 반성, 뉘우침 참작	사건번호 2020-786
견책	위계질서문란	- 상급자에게 욕설과 폭언 등 큰소리로 말다툼	사건번호 2020-735
감봉1월	위계질서문란, 하극상	- 상관에게 2~3차례 전화로 고함지르며 항의, 보복적 협박, 폭언 - 과업무분장 중 비하발언으로 상급 여성 직원 면박	사건번호 2020-604
감봉1월 → 견책	위계질서문란	- 상사 업무적 질문에 일관되게 모른다고 하고 부연설명 안함 - 상관지시에 큰소리로 불만표시, 의자 발로 차며 불이행 → 중첩되는 두 가지 업무를 동시 수행의 어려운 상황 참작	사건번호 2020-371
정직2월	위계질서문란, 지시명령위반	- 상사에게 큰소리로 욕설, 막말 - 순찰차 사적 사용 - 총기관련 부적절한 발언	사건번호 2020-318
정직3월	폭력행위, 위계질서문란	- 상급자에게 수차례 반복적 폭언, 폭행, 상해	사건번호 2020-80

조치	제목	주요내용	구분
감봉1월	위계질서문란	- 동료들이 보고 있고 외부인의 출입이 잦은 공개된 장소에서 상관에게 언성을 높이고 불손한 행동을 보이며 자신의 주장을 쏟아냄 - 상관의 업무관련 지시사항 불이행	사건번호 2020-29
불문경고	업무처리소홀, 위계질서문란	- 상사의 업무지시 미복종하며 업무소홀 - 상관에 폭언하며 서류 파손	사건번호 2019-303
불문경고 (상급자) 감봉3월 (행위자)	직무태만 등 위계질서문란	- 팀원에게 모욕적인 표현 및 강압적 언행으로 억압하고 팀원의 고충해결이나 화합을 위해 노력하지 않음 - 업무관련 의견제시 수용되지 않자 팀장에게 폭언, 폭행 및 위협적 언행	사건번호 2018-621
정직1월 → 견책	위계질서문란	- 상급자 업무행위에 대한 간섭 및 비하발언 등 상급자와 마찰 → 사실관계에 대한 객관적 증명한게 있고 항명 의도로 보기 어려움	사건번호 2018-428
정직2월	소란행위 위계질서문란 기타물 이야기	- 상급자 지시에 불만 품어 기물파손, 고성 욕설, 관청 앞 1인 시위, 흉기소지, 자해소동 - 직원상대로 고소제기 및 인터넷 상에 직원 비난 글 게시	사건번호 2018-499
해임 →정직2월	위계질서문란, 부적절언행	- 경찰 상급자 지시 불응 및 욕설 - 상급자 배우자 비하 발언 - 음해 및 모략행위로 내부결속 저해 → 상훈공적이 있고, 행위자 깊이 반성, 뉘우침 참작, 유사사례와 비교하여 처분이 과중	사건번호 2017-714
견책	위계질서문란	- 상급자 정당한 직무지시 미이행 - 무단결근 - 직원에게 폭언 및 협박성 언행	사건번호 2017-451
견책 → 불문경고	위계질서문란, 하극상	- 상급자와 경미한 언쟁과 몸싸움 → 부적절한 처신을 하였지만 그 시간이 그리 길지 아니한 점, 폭행 등으로 더 나아가지 않아 발생한 피해가 없고 곧바로 화해한 점	사건번호 2016-468
정직3월	위계질서문란	- 민원인 친절·공정 의무 위반 - 하급직원 성희롱 - 상급자 등에 대한 폭언	사건번호 2016-716

19) 소청심사위원회: 공무원이 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 소청을 심사·결정하는 행정위원회